

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 889/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางสาวสำเร็จหรือเขียวหรือหน้อย อุ้นคา
กับพวก

จำเลย

นางสาวสำเร็จหรือเขียวหรือหน้อย อุ้นคา
ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายศุภชัยหรือเกียรติ ประดับราช ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่าง ฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง วรรคสาม วางโทษจำคุกคนละ 12 ปี ขณะ
กระทำผิดจำเลยที่ 1 อายุ 16 ปีเศษ จำเลยที่ 2 อายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้
กึ่งหนึ่ง เป็นจำคุกคนละ 6 ปี จำเลยทั้งสองให้การชั้นสอบสวนและชั้นศาลนับว่าเป็น
ประโยชน์แก่การ พิจารณาลดโทษให้อีกกึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 3 ปี ให้จำเลยคืนหรือ
ใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 61,000 บาทแก่ผู้เสียหายด้วย ข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ขณะกระทำความผิดจำเลยที่ 1 อายุไม่เกินสิบเจ็ดปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง จำเลยที่ 2 อายุไม่เกินยี่สิบปี เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง วางโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 ปี ลดโทษให้จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งแล้ว คงจำคุกคนละ 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว และมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (สำนวนธุรการอันดับ 31,30)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 150,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 2,18 แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันคนละสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันคนละสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(มณู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ